

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 888 del 29/12/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 412 del 29/12/2023

OGGETTO:

PNRR: Missione M2 componente C4 Investimento I2.2 - Next Generation EU
Contributi ex Legge n° 145/2018, art. 1, commi 139-14. Decreto del Ministero dell'Interno
del 23 febbraio 2021.

"Messa in sicurezza del territorio di Squillace lido - Regimentazione delle acque meteoriche nel centro abitato di Squillace lido".- Liquidazione competenze tecniche.-

CUP: C87B20000560001 **CIG:** 911161568F **IMP.** **CAP.** **- COD.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il comma 139, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145, dispone testualmente:"Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni 2021 al 2025;
- il comma 38 della legge del 27 dicembre 2019 n.160 apporta delle modifiche alla Legge n. 145 art. 1 comma 139 assegnando ai comuni contributi per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo per l'anno 2021 € 350 milioni, 450 milioni per il 2022, 550 milioni per ciascuno degli anni 2023 – 2025;
- il Comune di Squillace è risultato assegnatario di un contributo pari ad € 500.435,00 concesso dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- con deliberazione n. 91 del 10.11.2021, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Messa in sicurezza del territorio di Squillace lido - Regimentazione delle acque meteoriche nel centro abitato di Squillace lido"*, redatto dal R.T.P. costituito da: Ing. Gilda Rita Lifrieri (Capogruppo/Mandatario), Ing. Giulia Abbruzzo (Mandante), Ing. Francesco Falcone (Mandante), Ing. Marika Vasta (Mandante/Giovane Professionista) e geol. Andrea Leuzzi (Mandante), per l'importo complessivo di € 500.435,00 suddiviso in € 319.229,58 per lavori a base d'asta, € 6.384,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 174.820,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con propria determinazione n° 434 in data 03/12/2021, si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con propria determinazione n° 74 del 21.02.2022, è stato affidato al RTP Ing. Giulia Abbruzzo, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n° 2938, con studio tecnico in via Alessi n° 6 - 88069 Squillace (CZ), e Ing. Francesco Falcone, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro alla sezione B n° 30, con studio tecnico in viale dei Normanni n° 16 - 88069 Squillace (CZ), l'incarico per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto;

Vista la Convenzione, in data 16/03/2022, per l'affidamento dell'incarico professionale in oggetto indicato, stipulata tra l'Amministrazione comunale di Squillace e l'Ing. Giulia Abbruzzo;

Preso atto che:

- con propria determinazione n° 301 del 19/07/2022, i lavori in argomento sono stati aggiudicati, definitivamente, alla ditta RTI tra EDIL MAV s.r.l. (Capogruppo) con sede in via G. da Verrazzano C.P. 16

n. 11 a Catanzaro - P.I. 03054670793, ed impresa ROMANO s.r.l. (Mandante) con sede in loc.tà Baracconi snc a Jonadi (VV) - P.I. 03560180790;

- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Rilevato che:

- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021, è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n° 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n° 77, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n° 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A);
- in particolare, risulta, tra le altre, affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni";

Dato atto che:

- con comunicazione, acclarata al protocollo generale dell'Ente al prot. n° 6221 del 02/11/2023, il tecnico incaricato, Ing. Giulia Abbruzzo, rinunciava formalmente all'incarico professionale di Direzione dei Lavori del cantiere dei lavori di "*Messa in sicurezza del territorio di Squillace lido - Regimentazione delle acque meteoriche nel centro abitato di Squillace lido*", per causa di incompatibilità;
- con propria determinazione n° 776 del 22/11/2023 si è preso atto della comunicazione dell'Ing. Giulia Abbruzzo, prot. n° 6221 del 02/11/2023, per le motivazioni in essa contenute, di rinuncia all'incarico professionale di Direzione Lavori del cantiere dei lavori di "*Messa in sicurezza del territorio di Squillace lido - Regimentazione delle acque meteoriche nel centro abitato di Squillace lido*", affidando al contempo all'Ing. Aversa Salvatore l'incarico in R.T.P. per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera in oggetto;

Valutato che occorre procedere, pertanto, alla liquidazione in favore dell'Ing. Giulia Abbruzzo di quanto maturato nell'esercizio delle proprie funzioni di Direttore dei Lavori dell'appalto de quo;

Viste:

- la fattura elettronica n° 10 del 08/11/2023 di complessivi € 2.527,20 per competenze professionali su direzione lavori, contabilità, misura e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "*Messa in sicurezza del territorio di Squillace lido - Regimentazione delle acque meteoriche nel centro abitato di Squillace lido*", emessa dall'Ing. Giulia Abbruzzo;
- la certificazione di regolarità contributiva DURC Inarcassa dalla quale si evince che l'Ing. Giulia Abbruzzo risulta in regola con i versamenti contributivi;

Considerato doversi procedere alla liquidazione delle competenze professionali di che trattasi in favore dell'Ing. Giulia Abbruzzo, previo trasferimento dei fondi da parte del Ministero competente;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

- 1. di approvare**, siccome approva, la fattura n° 10 del 08/11/2023 emessa dall'Ing. Giulia Abbruzzo, relativa alle competenze professionali su direzione lavori, contabilità, misura e coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “*Messa in sicurezza del territorio di Squillace lido - Regimentazione delle acque meteoriche nel centro abitato di Squillace lido*”, dell’importo complessivo di € 2.527,20 di cui € 2.430,00 per imponibile ed € 97,20 per contributo previdenziale al 4%, esclusa dal campo di applicazione IVA (Regime Forfettario);

2. **di liquidare**, come liquida, all’Ing. Giulia Abbruzzo, nata a Catanzaro il 03.03.1986, residente a Squillace (CZ) in via Alessi n° 6 - C.F. BBRGLI86C43C352J e P.IVA 03761000797, con sede legale dello studio tecnico in via Alessi n° 6 - 88069 Squillace (CZ), iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro con il n° 2938, l’importo complessivo di € 2.527,20, previo trasferimento dei fondi da parte del Ministero competente;
3. **di prendere atto** che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
4. **di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Antonio Macaluso;
5. **di attestare** l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della legge n° 241/1990. “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
6. **di autorizzare** l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore del professionista Ing. Giulia Abbruzzo, previo trasferimento dei fondi da parte del Ministero competente;
7. **di stabilire** che al finanziamento dell’opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa;
8. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull’Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. - Cod. del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell’art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data _____

f.to L’Impiegato Responsabile

Copia conforme all’originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)